

1500078-87.2022.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048551/2022 - DEL.POL.ILHA

COMPRIDA, 23128042 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 261/22/118 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA,

2048551 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

2ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-87.2022.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-87.2022.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048551/2022 - DEL.POL.ILHA

COMPRIDA, 23128042 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA, 261/22/118 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA,

2048551 - DEL.POL.ILHA COMPRIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO GARCIA OLIVATTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENAN AUGUSTO JACÓ MOTA

Vistos.

DIEGO GARCIA OLIVATTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 23h10min, no imóvel situada na Alameda Francisco Guimarães d'Eç nº 910, Boqueirão Norte, Ilha Comprida/SP, tinha e depósito e guardava, sem autorização legal e em desacordo com regulamentação legal ou regulamentar, para fins de mercancia, "01 (um) pote de vidro grande contendo skunk, com massa total aproximada de 66,93g (sessenta e seis gramas e noventa e três decigramas), 01 (um)

pote de vidro pequeno contendo skunk, com massa total aproximada de 62,22g (sessenta e dois gramas e vinte e dois decigramas), 28 (vinte e oito) invólucros contendo maconha, com massa total aproximada de 51,97g (cinquenta e um gramas e noventa e sete decigramas), 01 (um) tablete de maconha, com massa total aproximada de 538,11g (quinhentos e trinta e oito gramas e onze decigramas)".

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 59/62).

Efetivada a notificação, houve a apresentação de defesa prévia (fls. 86/88), sendo a denúncia recebida em 2 de maio de 2022 (fls. 208/212).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual ouvidas três testemunhas em comum, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Pela Defesa foi requerida a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória comporta acolhida.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo auto de constatação (fls. 12/13) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 176/179), que descreve o exame das substâncias apreendidas por métodos científicos apropriados e conclui, ao final, tratar-se da droga descrita na denúncia, substância elencada na lista F2 da Portaria SVS/MS n.º 344, de 1998, o que atrai, nas circunstâncias, a incidência da norma penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

A autoria da infração restou igualmente demonstrada, diante da prisão do réu em flagrante delito e sua indicação segura, sob o crivo do contraditório e à luz da prova oral produzida, como autor da prática criminosa exposta na denúncia.

O policial militar Bruno relatou, em juízo, que, na data, foi acionado para atendimento de ocorrência de "briga de casal". No local, durante contato com o casal, "percebeu objeto vindo da residência do lado", que "caiu no quintal" do imóvel desse casal, próximo aos policiais. "Tratava-se de tijolo de maconha". Deslocou-se até o imóvel do qual proveniente o objeto e foi atendido por DIEGO, que autorizou a entrada no imóvel. DIEGO, na ocasião, admitiu a propriedade da droga e afirmou que tentou "se desfazer do objeto". No interior do imóvel foram localizadas outras porções de maconha. Já conhecia DIEGO, mas não do meio policial. Na ocasião, DIEGO aduziu que era usuário de drogas.

O policial militar Marco, em audiência, aduziu ter sido acionado para atender ocorrência referente a desentendimento entre casal. Permaneceu na via pública, por ser o motorista da guarnição. Visualizou um objeto "voando de uma casa para outra". Policiais expuseram "que caiu um tijolo de maconha" próximo a um dos agentes. Foi contatado o vizinho do casal, que, questionado, autorizou a entrada no imóvel e reelou que havia maconha no interior de sua residência para uso pessoal. Foram localizadas porções de maconha, "já plastificadas, prontas para venda". Réu admitiu que arremessou o tijolo de maconha e que comercializava maconha. Não se recorda de ter abordado o réu anteriormente. Na época, ainda não havia câmeras nos trajés policiais.

A testemunha Shirlei, na fase judicial, asseverou que, na data, estava em sua residência e discutiu com seu marido. Acionou a Polícia. Após a chegada dos agentes públicos, enquanto conversava com eles, "voou um tablete de maconha (...) no peito do policial (...), veio do quintal do lado direito". Policial questionou a respeito

da procedência da droga e expôs a ele “que sempre tinha movimento de pessoas estranhas no quintal ao lado”, local em que DIEGO residia. DIEGO admitiu aos policiais que havia arremessado o tablete de maconha. Outras porções foram encontradas no interior da residência. DIEGO residia no local há alguns meses, “menos de um ano”. Pelo que tem conhecimento, DIEGO “não trabalhava na época”. Não tem conhecimento de outras pessoas que residiam juntamente com DIEGO. Aos fundos, morava um casal, proprietário da residência situada na parte frontal, locada por DIEGO.

DIEGO, por seu turno, confessou a prática delitiva. É técnico de informática. Estava “recebendo seguro-desemprego” à época dos fatos. Não chegou a efetivamente vender maconha. É usuário desde os 22 anos de idade. Sempre adquiriu porções grandes para uso próprio porque “não gostava de se direcionar a (...) biqueiras”. Admite a propriedade das drogas apreendidas, tanto da porção maior quanto das porções individualizadas. Afirma ser “doente crônico”, diabetes. A movimentação em sua residência era de amigos para “jogarem vídeo game” e também consumo conjunto de maconha. Parte da droga apreendida se destinava à venda, pois “queria comprar um equipamento para a sua saúde”, um equipamento caro, “bomba de insulina”, que custa “cerca de 20 mil reais”. Não chegou a tentar a obtenção do equipamento junto ao sistema público de saúde. Um quilo de maconha custa cerca de R\$ 1.400,00. Nunca chegou a comprar um quilo de maconha. A maconha que adquiriu custava cerca de R\$ 800,00.

Pois bem. A confissão do réu no tocante à prática delitiva está em sintonia com os depoimentos dos agentes públicos ouvidos em juízo, assim como com o auto de exibição e apreensão e o teor do exame químico-toxicológico.

Nesse contexto, não há nada a retirar a credibilidade da confissão espontânea do réu, na medida em que se harmoniza, como acima explicitado, com o restante da prova oral produzida sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de Processo Penal) e com os demais elementos de instrução amealhados.

Frise-se, em adendo, que não há razão para recusar credibilidade aos relatos policiais; no comércio clandestino de drogas, os depoimentos de policiais merecem a credibilidade dada dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação ou o cometimento de arbitrariedades, hipóteses inócuentes na espécie.

Em crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, diante da dificuldade de arrolar testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes.

Quanto à valia dos depoimentos de policiais em juízo:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” (STJ – HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28/06/2011).

“Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30.776/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 08.03.2004 p. 304).

“A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC 73.518- 5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mais, a destinação das drogas à traficância se deduz com absoluta clareza dos parâmetros elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a forma do acondicionamento de parcela das substâncias ilícitas (em pequenas porções, o que indica estarem prontas para destinação a terceiros).

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da acusada ou extingam a sua punibilidade, de modo que a condenação, pela prática de crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe.

Passo, então, à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Em primeira fase de dosimetria, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (mais de 600 gramas de maconha), a pena-base é fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Na etapa intermediária do cálculo da pena, presente a atenuante da confissão, as sanções retornam ao mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Na etapa derradeira da dosimetria, mostra-se aplicável o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a primariedade do réu (fl. 282) e a inexistência nos autos de provas conclusivas no sentido de que se dedique a atividades criminosas, pelo que as sanções são diminuídas em 2/3 (dois terços). Penas definitivas fixadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valor unitário correspondente a 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a ausência de elementos que possibilitem valoração diversa quanto à capacidade financeira do réu.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo em conta a quantidade de pena privativa de liberdade imposta e a primariedade do réu.

Diante da quantidade da pena aplicada e da aludida primariedade, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e limitação de fim de semana, com indicação de tratamento de conscientização e desintoxicação para dependentes de drogas, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Penal e artigo 47 da Lei 11.343/2006.

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, bem como os motivos e as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente para o cumprimento das finalidades da persecução criminal, ressaltando-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da substituição quando presentes os requisitos legais, não obstante a vedação do artigo 44 da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, DIEGO GARCIA OLIVATTO, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, da forma anteriormente especificada.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade fixada, substituída por restritivas de direito, e o regime prisional imposto. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Taxa judiciária pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, com fundamento no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada a gratuidade processual ora deferida ao réu.

Decreto perdimento do numerário e dos objetos apreendidos em poder do réu (fls. 10/11), nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

Iguape, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA